ZASADY WERYFIKACJI PRZEWOŹNIKÓW FAKTYCZNYCH

z dnia 3.09.2022 r.

1. Zasady niniejsze mają zastosowanie do umów przewozu i/lub spedycji zawartych przez DONE DELIVERIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 5542945426) (dalej: Zleceniodawca) z przewoźnikami i/lub spedytorami (dalej: Zleceniobiorca). Zasady nie mają wpływu na inne postanowienia zawarte w zleceniach na podstawie których strony zawarły poszczególną umowę.
2. Zleceniobiorca, w każdym przypadku skorzystania z podwykonawcy, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych Zasad.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu z podwykonawcą w formie pisemnej (w tym w wersji elektronicznej).
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
   4.1) zachowania należytej staranności w doborze przewoźników faktycznych, tj. dokona wyboru takich firm przewozowych, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie transportu na podstawie wpisu do CEIDG lub KRS przez okres minimum 6 miesięcy oraz potwierdzenie, iż w okresie ostatnich 3 miesięcy od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji nie odnotowano zmian wśród wspólników / udziałowców firmy, a także posiadają nadany REGON i NIP oraz niezbędne do wykonywania transportu w tym wymagane przepisami prawa koncesje, licencje, zezwolenia i/lub inne dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów drogowych.
   4.2) zatrudniania takich przewoźników faktycznych, którzy posiadają własną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika właściwą dla prowadzonego rodzaju działalności przewozowej (przewozy krajowe i/lub przewozy międzynarodowe i/lub przewozy kabotażowe na terenie krajów UE) z sumą ubezpieczeniową nie mniejszą niż 300 000 €.
   4.3) udostępniły dokumenty stanowiące podstawę prowadzonej działalności przewozowej, w tym: wpis do ewidencji działalności lub wypis z CEIDG, lub KRS, NIP, REGON oraz zezwolenia i/lub licencje na prowadzenie działalności przewozowej
   4.4) sprawdzenia wiarygodności przewoźnika faktycznego poprzez weryfikację otrzymanych od podwykonawcy dokumentów (kopii) potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu towarów:
      - w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), za pośrednictwem strony: https://prod.ceidg.gov.pl lub w internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl (tzw. VIES) lub
      - telefonicznie w głównej siedzibie podwykonawcy oraz w firmach dających referencje dla nowego podwykonawcy;
5. Pojazd firmy przewoźnika jest ubezpieczony w ramach UFG https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=7597124260359304&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=155mjk0dlv_113 lub odpowiednika zagranicznego rejestru – wymagane jest potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC pojazdu.
6. Zleceniobiorca NIE MOŻE zlecić przewozu dalszemu przewoźnikowi umownemu i/lub spedytorowi, który nie dysponuje środkami pozwalającymi na wykonanie przewozu, Zleceniobiorca może zlecić przewóz wyłącznie przewoźnikowi faktycznemu, który przewóz wykona.
7. Zleceniobiorca, w umowach przewozu zawieranych z przewoźnikami faktycznymi lub w kierowanych do nich

zleceniach zobowiązany jest zastrzec, że:

7.1) ZABRANIA SIĘ przewoźnikowi zlecania przewozu kolejnym (dalszym) przewoźnikom, przewoźnicy ci muszą wykonać przewóz osobiście,

7.2) Przy przyjmowaniu towaru do przewozu przewoźnik ma obowiązek:

a) sprawdzenia dostarczonej mu dokumentacji pod względem kompletności oraz zgodności ze stanem rzeczywistym przesyłki (ilość, waga, cechy i numery towaru) oraz otrzymanym zleceniem przewozowym,

b) sprawdzenia stanu jakościowego przesyłki przygotowanej do przewozu oraz, w przypadku takiej konieczności, zgłoszenie uwag na liście przewozowym,

c) sprawdzenia stanu przygotowania przesyłki do przewozu oraz, w przypadku takiej konieczności, odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia towaru dla dalszych czynności przewozowych,

d) należytego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku na pojeździe,

e) potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu poprzez wpisanie w list przewozowy numerów rejestracyjnych pojazdów oraz potwierdzenie otrzymania towaru do przewozu zgodnie z postanowieniami Prawa Przewozowego,

f) w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a treścią zlecenia lub listu przewozowego, dostrzeżenia wad towaru bądź opakowań, a także w razie braku możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających, przewoźnik jest zobowiązany wpisać swoje uwagi wraz z uzasadnieniem do listu przewozowego przed wyjazdem pojazdu z miejsca załadunku.

7.3) Przy wydawaniu przesyłki odbiorcy mają oni obowiązek:

a) sprawdzenia czy towar jest dostarczony do miejsca (na dokładny adres) wskazanego przez nadawcę w liście przewozowym,

b) otrzymania pokwitowania odbioru opatrzonego pieczęcią firmową odbiorcy, a w przypadku gdy odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej sprawdzenie jego danych z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i pokwitowania odbioru podpisem odbiorcy.

7.4) w przypadku utrudnień w realizowaniu umowy przewozu przewoźnik faktyczny ma obowiązek kontaktować się jedynie ze zlecającym przewóz lub nadawcą przesyłki.

8. Zleceniobiorca, w umowach przewozu zawieranych z przewoźnikami faktycznymi lub w kierowanych do nich zleceniach zobowiązany jest zastrzec, że zobowiązani są oni do przestrzegania następującej Klauzuli postojowej:

a) kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem.

b) kierowca może odbyć postój środka transportu wraz z ładunkiem wyłącznie na parkingu przy całodobowej stacji benzynowej, motelu, hotelu, restauracji, barze lub urzędzie celnym, położonych na trasie przewozu przy drogach klasy międzynarodowej lub krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) i pod warunkiem, że kierowca nie pozostawia środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 60 minut.

c) dopuszcza się możliwość postoju środka transportu z ładunkiem w miejscach innych niż wymienione w pkt. b) niniejszych warunków szczególnych, wynikającego z:

- obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki tj. czynności związanych z załadunkiem, doładunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem towaru, w tym także w czasie oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności,
- konieczności załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z realizacją transportu, w tym oczekiwania na załatwienie tych czynności,

- koniecznego postoju na parkingach przy przejściach granicznych i terminalach granicznych,
- konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym,
- nagłego i udokumentowanego przez lekarza zachorowania lub zasłabnięcia kierowcy,
- konieczności tankowania paliwa lub uzupełnienia, bądź wymiany płynów eksploatacyjnych w pojeździe,
- z przepisów prawa, m. in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie, pod warunkiem, że kierowca nie pozostawia środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 60 minut.

d) pozostawienie przez kierowcę środka transportu wraz z ładunkiem na czas dłuższy niż 60 minut jest dozwolone jedynie w przypadku zaparkowania środka transportu na parkingu strzeżonym.

e) opuszczając pojazd, kierowca zobowiązany jest:

- zabrać z pojazdu dokumenty przewozowe,
- dosunąć wszystkie szyby i zamknąć pojazd na wszystkie istniejące zamki,
- uruchomić zamontowane w pojeździe zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.

9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy informacji dotyczącej przewoźnika uprawnionego do odbioru przesyłki: danych osobowych (nazwa i/lub imię, nazwisko) i numeru rejestracyjnego pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy i numer jego dokumentu tożsamości.